

1500248-72.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... pelas autoridades pela ocorrência do tráfico de drogas, inclusive com modo de execução próprio do local. Além disso, o réu, conhecido pelos policiais pelo recente envolvimento com o delito de tráfico de drogas, se surpreendeu com a viatura e tentou empreender fuga. Dessa forma, aliados à conduta do réu, os elementos são suficientes para justificar a legalidade da diligência. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500248-72.2022.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500248-72.2022.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145614/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25248055 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2145614 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUA HENRIQUE SOUZA AMARAL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

KAUÃ HENRIQUE SOUZA AMARAL, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 28 de maio de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Mario Martins Mengon, n.º 10, Jaú-SP, trazia com ele, para fins de tráfico, um total de 44 gramas da droga conhecida como crack (derivada da cocaína em número de porções não precisado).

Notificado (fl. 113), o acusado apresentou defesa prévia nas fl. 119.

A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2022 (fls. 120/123) e o réu foi citado (fl. 137).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa da acusada, por sua vez, pleiteou a absolvição em razão da ausência de

provas, a invalidade da busca pessoal e, subsidiariamente, pleiteou a desclassificação e teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência de fls. 08/10, do auto de exibição e apreensão de fl. 13, do laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 14/21, fotografias (fls. 30 e 35/36), laudo definitivo (fls. 82/86), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Militar Aguinaldo disse que, em patrulhamento por local conhecido pela prática de tráfico, avistaram o acusado. Quando ele viu a viatura, levantou-se e tentou deixar o local, motivando a abordagem policial. Em revista pessoal, foi encontrada uma pedra de crack no bolso dele. Em entrevista, ele confessou que estava vendendo droga, na lasca. O acusado perguntou à polícia se seria liberado caso dissesse o nome da pessoa de quem compra; negado pela testemunha, o réu mencionou que diria que a droga não é dele. Posteriormente, em revista na delegacia, foi encontrado mais entorpecente com ele, na bermuda; o acusado falou que a bermuda não era dele. Não havia, diretamente, outras pessoas no local que teriam visto a ocorrência.

No mesmo sentido foram os dizeres da testemunha Policial Militar José Vinicius.

Interrogado, o réu negou que estivesse traficando. Afirmou que não estava com a droga que teria sido encontrada inicialmente pela polícia (na rua); apenas era sua a droga encontrada na delegacia, mas para uso.

De início, refuto a preliminar de ilicitude da busca pessoal e consequente nulidade das provas. Isso porque, nos termos dos artigos 240, §2º e 244, do Código de Processo Penal, havia fundada suspeita no caso concreto. Os policiais, em patrulhamento, avistaram o réu em local conhecido pelas autoridades pela ocorrência do tráfico de drogas, inclusive com modo de execução próprio do local. Além disso, o réu, conhecido pelos policiais pelo recente envolvimento com o delito de tráfico de drogas, se surpreendeu com a viatura e tentou empreender fuga. Dessa forma, aliados à conduta do réu, os elementos são suficientes para justificar a legalidade da diligência.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Abordagem e busca pessoal que estão justificadas, pois de acordo com a lei: fundada suspeita (art. 244 do CPP). Policiais que apontaram de forma segura que, ao visualizar a aproximação da guarnição, o acusado, que se encontrava sentado em uma guia num local conhecido como ponto de tráfico, adotou atitude evasiva, denotadora de fundada suspeita de que tivesse algo ilegal consigo. Desnecessidade, inclusive diante do encontro de drogas com ele e de ser desmentido quanto a estar em outro local, que os policiais expusessem de forma mais elaborada a suspeita que os levava à revista pessoal, que, bom que se diga, independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer momento, mesmo que não se trate de situação de flagrante (não há que se confundir busca pessoal com busca domiciliar). Expertise policial que merece ser prestigiada, assim como são os depoimentos dos agentes da lei. Prova segura da autoria e materialidade. Condenação bem aplicada, merecendo, a r. sentença, ser ratificada na forma do art. 252 do Regimento Interno inclusive no que tange à dosimetria, fixada com critério. Recurso não provido. (grifo ausente no original) (TJSP; Apelação Criminal 1500559-92.2021.8.26.0535; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

No mérito, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico.

Tanto o laudo de constatação preliminar (fls. 14/21) como o definitivo (fls. 82/86)

concluem que o entorpecente localizado na busca policial corresponde à cocaína na apresentação conhecida popularmente como crack (fl. 85).

A quantidade, em especial pela natureza do entorpecente encontrado, e a forma que estava acondicionado (fotografia de fl. 30), isto é, fracionado em pequenas porções prontas para o tráfico, indicam que o réu praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)”.

Aliado a isso, a droga foi apreendida em local em que comumente ocorre a comercialização de entorpecentes. De acordo com o relato dos policiais, na fase extrajudicial (fls. 03/04) e em juízo, os traficantes escondem as drogas na vegetação às margens do rio e ficam nos cruzamentos com porções menores. Ressalto que os depoimentos dos policiais militares em juízo foram coerentes com os prestados na fase extrajudicial (fl. 03/04) e em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas, sem qualquer indício de falsa incriminação. Ainda, foram encontradas outras pedras de crack no bolso do acusado durante os atos de polícia judiciária em busca mais minuciosa, o que confirma a propriedade das drogas em quantidade que supera em muito a diária para consumo e corrobora para a versão de procedência da acusação.

Não há, assim, motivo para se duvidar da versão apresentada dos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020). Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

A simples alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. Ainda, as declarações do réu prestadas extrajudicialmente (fl. 06) e em juízo não são verossímeis. A quantidade em que a droga foi encontrada é, como já exposto, muito superior a que uma pessoa consumiria diariamente, não sendo o caso de se concluir pelo uso da droga, nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11343/06.

Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. [...] (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). Ainda a respeito: [...] Embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que ele praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas [...] (STJ, REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Dessa forma, o decreto condenatório é medida que se impõe, pois, amparado por robusto conjunto probatório.

Passo à dosimetria da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considero a natureza altamente nociva e viciante da droga apreendida (crack) e fixo a pena base acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 571 (quinhentos e setenta e um) dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante da menoridade penal (art. 65, I, CP), porém, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em virtude do teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, resultando 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em que pese o pedido da defesa em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, esta não é aplicável ao caso, considerando que o acusado se limitou a afirmar o porte da droga encontrada na delegacia e para uso. Assim, de acordo com a Súmula 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Ausentes agravantes.

Na terceira fase, deixo de aplicar a benesse do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois há a demonstração de que o acusado se dedica às atividades criminosas se considerada prova colhida, a quantidade de droga apreendida levando em consideração a sua natureza e a recente condenação no processo de nº 1500405-60.2022.8.26.0302 em que o réu confessou a venda de droga, especificamente, do crack, pelo que se verifica que se dedica às atividades criminosas. Ademais, consoante se infere dos autos, o réu estava em liberdade provisória quando da prática do delito em análise.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos ou a aplicação do "sursis", em razão do disposto no artigo 44, inciso I, e do artigo 77, caput, ambos do Código Penal, tendo em vista a pena estipulada.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto (artigo 33, §2º, alíneas "b", do Código Penal).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado KAUÃ HENRIQUE SOUZA AMARAL, qualificado nos autos, à pena segregativa de 5 (cinco) anos

de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Deixo de reconhecer ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. Em casos tais, também assim se posiciona o STJ: [...]. 4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] - (STJ - HC 596.260/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020 - destaquei). Expeça-se, porém, o necessário para cumprimento da pena no regime ora fixado.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do valor apreendido (fl. 13), porque o valor foi encontrado em situação que se presumia decorrer de obtenção da prática do ilícito em tela.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA